

Публичная оферта о продаже товаров дистанционным способом от «10» января 2025г.)

I. Термины

Оферта — предложение Продавца заключить Договор на изложенных в данном документе условиях.

Договор — договор розничной купли-продажи товаров, заключённый между Покупателем и Продавцом.

Продавец — организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) осуществляющий предпринимательскую деятельность в кафе «Старик Хинкалыч» в рамках заключённого с ООО «Хинкалыч» гражданско-правового договора. Наименование организации расположено на информационном стенде с информацией для потребителя.

Покупатель — лицо, намеренное заказать или приобрести, либо заказывающее, приобретающее или использующее Товары для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Кафе «Старик Хинкалыч»/Кафе — место изготовления Товаров. Адреса кафе указывается на Сайте и в Мобильном приложении.

Товары — перечень продукции Продавца, которая изготавливается по заказу Покупателя.

Курьерская служба — лица, доставляющие Товары от имени Продавца, или сотрудники Продавца.

Зона доставки — адреса, по которым осуществляется доставка Товаров.

Временное предложение — предложение о продаже Товара по уникальной цене, действие которой ограничено по времени.

Мобильное приложение — мобильное приложение «Старик Хинкалыч» (вне зависимости от платформы).

Сайт — сайт Продавца по адресу <https://хинкалыч.рф/shop>. Сайт включает мобильную версию и десктопную версию.

II. Общие положения

2.1. Условия Оферты действуют для заказов на Сайте, в Мобильном приложении, в кафе «Старик Хинкалыч» и через Телефон, если иное прямо не предусмотрено Офертой.

2.2. Покупатель обязан ознакомиться со следующей информацией:

2.2.1. Оферта;

2.2.2. Информация, указанная на Сайте или в Мобильном приложении в отношении Товаров;

2.2.4. Пользовательское соглашение;

2.2.5. Политика обработки персональных данных.

2.3. Продавец вправе вносить изменения в Оферту. Покупатель самостоятельно отслеживает такие изменения.

2.4. Продавец и Покупатель гарантируют, что обладают правом и дееспособностью, а также всеми правами, необходимыми для заключения и исполнения Договора.

2.5. Оформлением заказа Товаров Покупатель подтверждает, что он исполнил обязанности, предусмотренные пунктом 2.2. Оферты, и согласен с условиями Оферты.

2.6. Договор считается заключённым с момента получения Продавцом сообщения о намерении Покупателя приобрести Товары.

2.7. Предложение о заключении Договора действует бессрочно.

2.8. Кафе «Старик Хинкалыч» является предприятием общественного питания.

2.9. К отношениям, возникающим на основании Договора, применяются Правила оказания услуг общественного питания, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 г.

№ 1515, и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность предприятий общественного питания.

III. Предмет

3.1. Продавец продает Товары, представленные на Сайте, в Мобильном приложении и/или в Кафе и/или доставляет их Курьерской службой, а Покупатель оплачивает и принимает Товары в соответствии с указанными ценами и условиями Оферты.

IV. Информация о Товаре

Цена

4.1. Продавец определяет Цены на Товары в одностороннем порядке и указывает их на Сайте, в Мобильном приложении и в Кафе «Старик Хинкалыч». На Сайте и в Мобильном приложении Цены на Товары отображаются после выбора адреса доставки или адреса Кафе.

4.2. Цена на заказанный Покупателем Товар не меняется, за исключением цен, относящихся к Временному предложению.

4.2.1. Цены указанные на сторонних сервисах, могут отличаться.

Ассортимент

4.3. Товары, представленные в Кафе, на Сайте и в Мобильном приложении могут различаться.

4.4. Покупатель может заказать только те Товары, которые есть в наличии у Продавца в момент оформления заказа.

Качество и внешний вид

4.5. Товары могут отличаться от изображения на Сайте, в Мобильном приложении и в Кафе. Потребительские свойства Товара указаны на Сайте или в Мобильном приложении в разделе «Калорийность и состав».

Изменение состава

4.6. Покупатель вправе изменить состав Товара при наличии технической возможности на Сайте, в Мобильном приложении, в Кафе и/или по Телефону. При этом цена на Товар:

4.6.1. увеличивается, если Покупатель добавил ингредиенты в состав Товара;

4.6.2. не изменяется, если Покупатель удалил ингредиенты из состава Товара.

Переход риска случайной гибели

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товаров переходит к Покупателю с момента получения Товаров Покупателем.

V. Оформление заказа Товаров

Порядок оформления заказа

5.1. Покупатель может оформить заказ следующими способами:

5.1.1. в Кафе: на за столом через официанта;

5.1.2. по Телефону;

5.1.3. на Сайте и/или в Мобильном приложении посредством заполнения электронной формы заказа.

5.2. Покупатель обязан предоставить достоверные данные, необходимые и достаточные для исполнения Договора.

5.3. При оформлении заказа на Сайте, в Мобильном приложении, по Телефону или в Кафе (если Покупатель указал номер телефона при заказе) Покупатель создает заказ в соответствии с Пользовательским соглашением.

5.4. При возникновении вопросов о Товарах, о порядке оформления заказа, о доставке и оплате Товаров Покупатель вправе обратиться к Продавцу по Телефону для получения информации.

Изменение состава заказа

5.5. Покупатель не вправе менять состав заказа после его оформления на Сайте, в Мобильном приложении, по Телефону и в Кафе.

Отсутствие Товара

5.6. Когда у Продавца отсутствует необходимое количество или ассортимент заказанных Покупателем Товаров, Продавец информирует об этом Покупателя по телефону:

5.6.1. в течение 60 минут после получения заказа Товаров от Покупателя, если Заказ оформлен в рабочее время Кафе;

5.6.2. в течение 60 минут после открытия Кафе, если Заказ оформлен вне рабочего времени Кафе.

5.7. В случае, предусмотренном п. 5.6 Оферты, Покупатель вправе согласиться принять Товары в ином количестве или ассортименте либо аннулировать свой заказ Товаров.

5.8. В случае неполучения ответа Покупателя Продавец вправе аннулировать заказ Покупателя в полном объеме.

Временная остановка приема заказов

5.9. Продавец вправе приостановить прием заказов Товаров в случае нехватки ресурсов Курьерской службы, и/или ввиду большого количества заказов Товаров, и/или в случае технических неполадок, не позволяющих принять заказ Товаров, и/или отсутствия ингредиентов, необходимых для изготовления Товаров.

5.10. Для получения информации о возобновлении процесса оформления заказов Товаров Покупателю следует обновлять Сайт, Мобильное приложение.

VI. Оплата Товаров

6.1. Оплата Товаров Покупателем производится в рублях Российской Федерации одним из следующих способов:

6.1.1. Оплата банковской картой Visa, Master Card, «Мир», SberPay или Apple Pay/Google Pay (при наличии технической возможности) на Сайте, в Мобильном приложении согласно шагам указанных на Сайте и/или Мобильном приложении.

6.1.2. Наличным форматом при получении товара, в случае если способы оплаты указанные в п. 6.1.1., недоступны (отсутствует техническая возможность, сервисы не работают и т.д.).

6.2. В соответствии с положением ЦБ РФ "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт" № 266-П от 24.12.2004 года операции по банковским картам совершаются держателем карты либо уполномоченным им лицом. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем Visa Int., MasterCard Europe Sprl., Мир.

6.3. Мобильное приложение, Сайт поддерживают 256-битное шифрование. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

6.4. В случае возникновения вопросов по поводу данной конфиденциальности предоставляемой Покупателем информации, Покупатель может связаться с ООО «Хинкалыч» через одну из форм обратной связи указанной на сайте <https://хинкалыч.рф>

6.5. Продавец определяет доступный способ оплаты Товаров в конкретный момент времени с учетом технических, временных, материальных и/или иных факторов. Продавец вправе изменить способ оплаты в случае наступления обстоятельств, указанных в п. 9.4 Оферты.

6.6. Покупатель обязан оплачивать заказ собственными денежными средствами и при помощи банковских карт, принадлежащих Покупателю. Продавец не проверяет принадлежность конкретной банковской карты Покупателю и не несёт ответственность за факт оплаты банковской картой, не принадлежащей Покупателю.

Кассовые чеки

6.7. Выдача либо направление Покупателю кассового чека:

6.7.1. В бумажном виде:

6.7.1.1. при заказе в Кафе;

6.7.1.2. если Покупатель оформляет заказ по Телефону с номера, по которому невозможно отправить Покупателю чек в электронном виде.

6.8. Покупатель вправе в любое время обратиться к Продавцу с просьбой об отмене транзакции при оплате заказа путем безналичного расчета банковской картой. Продавец принимает решение о возврате денежных средств с учетом требований законодательства РФ и всех сложившихся обстоятельств.

6.9. Если Продавец принял решение о возврате денежных средств, то Продавец возвращает их в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Покупателя.

VII. Уведомления Покупателя

7.1. Продавец (или иное лицо по поручению Продавца) информирует Покупателя о совершенном им заказе, его составе, этапах его обработки и о готовности заказа путём:

7.1.1. отправки сервисных уведомлений по телефону;

7.1.2. осуществлением телефонного звонка в случае, если Покупатель длительное время не забирает Товар.

7.2. Покупатель может отклонить сервисные сообщения и уведомления по телефону. В таком случае обязанность Продавца по уведомлению Покупателя считается исполненной надлежащим образом.

VIII. Доставка Товаров

8.1. Доставка Товаров осуществляется:

8.1.1. Курьерской службой по фактическому адресу, указанному Покупателем при оформлении заказа;

8.1.2. Выборкой Товаров Покупателем (самовывозом).

Зона доставки

8.2. Адреса, по которым доставляются Товары, определяются на Сайте, в Мобильном приложении, по телефону.

8.3. Товары не доставляются по адресам, не входящим в Зону доставки, а также по адресам, по которым Продавец приостановил прием заказов Товаров в соответствии с п. 5.9 Оферты.

Минимальная сумма заказа

8.4. Доставка осуществляется при условии заказа Товаров на сумму минимального заказа. Сумма заказа Товаров рассчитывается после применения всех акций, если иное не предусмотрено условиями акции.

8.5. Сумму минимального заказа определяет Продавец в одностороннем порядке и указывает на Сайте, в Мобильном приложении, по телефону, в Чате.

8.6. Сумма минимального заказа не является фиксированной. Продавец вправе изменять сумму минимального заказа в одностороннем порядке в случае нехватки ресурсов Курьерской службы и/или ввиду большого количества заказов Товаров.

Доплата за Доставку

8.7. Если есть техническая возможность, при заказе в Мобильном приложении Покупатель вправе оформить заказ Товаров на доставку на сумму меньше, чем сумма минимального заказа. При этом Покупатель обязан оплатить стоимость доставки, указанную в Мобильном приложении.

8.8. Стоимость доставки в случае, предусмотренном п. 8.7., зависит от разных факторов, например, стоимость Товаров в заказе, удаленность Кафе от адреса Покупателя, и определяется Продавцом в одностороннем порядке.

Время и сроки доставки

8.9. Товары доставляются в пределах Зоны доставки в соответствии с режимом работы Кафе, указанным на Сайте, в Мобильном приложении.

8.10. Сроки доставки, указанные на Сайте, в Мобильном приложении, по телефону, в Чате являются ориентировочными. Реальные сроки доставки могут отклоняться в сторону уменьшения или увеличения по причинам, не зависящим от Продавца. Например: загруженность дорог, количество заказов на указанное время, погодные условия, обстоятельства непреодолимой силы.

8.11. Покупатель считается отказавшимся от исполнения Договора, если Курьерская служба по прибытии к фактическому адресу доставки Покупателя не может передать Товары Покупателю.

по его по вине. Например: Покупатель в течение 15 минут не отвечает на телефонный вызов или не открывает дверь Курьерской службе.

8.12. Продавец не считается просрочившим доставку, если нарушение сроков передачи Товара Покупателю произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Покупателя.

IX. Возврат и обмен Товаров

9.1. Возврат Товара надлежащего качества не допускается. Товар имеет индивидуально-определенные свойства и может быть использован исключительно приобретающим его Покупателем.

9.2. В случае получения некачественных Товаров либо несоответствия полученных Товаров заказанному, Покупатель вправе потребовать в течение срока годности Товаров:

9.2.1. замены таких Товаров Товарами надлежащего качества;

9.2.2. скидку на следующий заказ;

9.2.3. возврата уплаченных за Товары денежных средств.

X. Ответственность

10.1. Продавец не несет ответственность:

10.1.1. за ущерб, причиненный Покупателю ненадлежащим использованием им Товаров;

10.1.2. за утрату потребительских свойств Товара в случае несоблюдения Покупателем указанных сроков употребления и условий хранения Товара;

10.1.3. за убытки Покупателя, возникшие в результате неправильного заполнения данных при оформлении заказа.

10.2. Если Покупатель злоупотребляет правами потребителя, включая, но не ограничиваясь, если Покупатель отказался от приемки и/или оплаты заказанного и доставленного Товара, Продавец вправе реализовать своё право на самозащиту.

10.3. Если Покупатель отказывается от исполнения Договора в одностороннем порядке, Продавец вправе взыскать убытки с Покупателя. Если Покупатель оплатил Товар до его доставки, оплаченная сумма не возвращается.

10.4. Покупатель и/или Продавец освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по Оферте, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные события и обстоятельства, которые Покупатель и Продавец не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами.